

1500445-72.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... pelo delito de tráfico de drogas, tendo a sentença transitado em julgado em 02/02/2019. Assim sendo, valho-me da condenação decorrente dos autos nº 0001500-43.2013.8.26.0456 para majorar a pena em virtude dos maus antecedentes. Os motivos do crime também ensejam aumento da pena, tendo em vista que o réu praticou o furto e vendeu o aparelho celular furtado para comprar drogas. As ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500445-72.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500445-72.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2146684/2022 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 25271214 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2146684 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDGAR DA SILVA FERMINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra EDGAR DA SILVA FIRMINO, brasileiro, solteiro, desempregado, RG nº 45.653.255-9 SSP/SP, nascido em 07/11/1994, com 27 anos de idade na data dos fatos, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Edinalva Maria da Silva e Marcos Firmino, residente na Rua Otávio Vicente da Silva, nº 257, Vila Santa Rosa, Pirapozinho/SP, atualmente preso na Penitenciária de Presidente Prudente, como incurso na infração penal capitulada no artigo 155, § 1º, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos:

"Consta dos incluídos autos de inquérito policial que, no dia 30 de maio de 2022, por volta de 01h10, na Rua José Bonifácio, nº10, Centro, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, EDGAR DA SILVA FIRMINO, apelido "Digão", qualificado às fls. 08, subtraiu, para si, 01 (um) telefone celular, marca Samsung Galaxy, Modelo A7, Cor Azul, avaliado em R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pertencente à vítima

Hélio Aparecido Sobral, conforme auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 13), auto de avaliação (fls. 17) e auto de reconhecimento (fls. 18).

Conforme o apurado, nas condições de tempo e local acima mencionadas, o denunciado aproveitando a ausência de vigilância momentânea ingressou na residência da vítima e subtraiu o telefone celular Samsung Galaxy, Modelo A7, Cor Azul, que estava em seu quarto. No entanto, após a vítima escutar um barulho foi até o local e surpreendeu o denunciado com seu telefone celular nas mãos.

A vítima tentou retomar o telefone celular, mas o denunciado fugiu do local levando consigo o objeto subtraído.

A Polícia Militar foi acionada e durante diligências logrou-se encontrar o denunciado na sala de sua residência.

A vítima reconheceu o denunciado como sendo o autor da subtração de seu telefone celular (fls. 18).

Insta salientar que antes dos fatos, o denunciado foi visto no corredor da casa vizinha à da vítima, bem como pulou um muro com várias peças de roupas na mão."

O acusado foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 77/79).

A denúncia foi oferecida em 01/06/2022 (fls. 103/104) e recebida em 02/06/2022 (fls. 105/106).

O réu foi pessoalmente citado (fl. 132) e apresentou resposta à acusação por meio de defensor nomeado (fls. 145/147).

Na fase do art. 397 do CPP, ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 148/150).

Na audiência realizada hoje, dia 30/11/2022, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, e foi o réu interrogado. Na ocasião, as partes apresentaram alegações orais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu, nos termos da denúncia, com reconhecimento da agravante da reincidência e da causa de aumento do furto noturno, ao passo que a defesa requereu a absolvição ante a atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, ou, em caso de condenação, que seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, examino diretamente o mérito.

A materialidade do fato encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/12) e pelo Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 14); pelo Auto de Exibição/Apreensão (fl. 13); e, pelo Auto de Avaliação (fls. 17).

A autoria também é certa e recai sobre o réu, conforme se demonstrará pela análise do conjunto probatório.

A vítima Helio Aparecido Sobral, na Delegacia de Polícia, relatou que "na data de ontem avistou Digão entrando pelo correndo da casa vizinha a sua e pulando um muro com várias peças de roupas na mão. Ocorre que passado algum tempo a vítima voltou para sua residência localizada à Rua Geta Barreto, nº308 quando ouviu um barulho, porém achou que poderia ser seu sobrinho mexendo nas coisas, porém devido ao barulho acabou despertando e então visualizou Digão dentro de seu quarto com seu aparelho celular em mãos. Que tentou pegar o celular das mãos de Digão, porém sem êxito, sendo que este tomou rumo ignorado. Que juntamente com seu sobrinho foi até a residência de Digão e foram recebidos pelos genitores de Digão que disseram que este não estaria na casa. A vítima não sabe informar a marca de seu aparelho celular e nem sabe informar quais peças de roupas estavam na posse de Digão no momento que avistou este pulando o muro, porém reconhece sem sombra de dúvidas que o indivíduo que entrou em seu quarto é a pessoa de Edgar da Silva Fermino, vulgo "Digão"." (fl. 07).

Em Juízo, a vítima declarou que estava dormindo e a porta de seu quarto estava aberta, tendo o acusado adentrado a residência na madrugada, ido até seu quarto e pegado o celular, sendo que quando acordou com o barulho ele já estava saindo pela porta. Disse que tentou correr atrás dele, mas estava apenas de cueca, por isso não

foi atrás dele na rua. Confirmou ter visto o rosto do acusado no momento do furto. Disse, ainda, que recuperou o celular depois e que o aparelho valia uns R\$ 700,00. A testemunha Agnaldo José da Silva, policial militar que procedeu à prisão em flagrante do réu, afirmou perante a autoridade policial que "que tomaram conhecimento através da equipe noturna composta pelos Policiais Militares CB PM Leônidas e SD Henrique das diligências que estavam sendo realizadas na tentativa de localizar o autor do furto de um aparelho celular ocorrido pela noite. Em diligências ininterruptas e de posse das informações repassadas de que o autor seria Edgar da Silva Fermino, vulgo "Digão", indivíduo este já conhecido pelos meio policiais por furtos perpetrados nesta urbe, a equipe se deslocou até a residência do autor, sendo que ao chegar no local e em contato com o genitor de Edgar este franqueou a entrada dos policiais militares na residência, logrando êxito em localizar Edgar na sala da residência, sendo este algemado e encaminhado até esta Unidade de Polícia Judiciária para as comunicações de praxe. Que foi mantido contato com a vítima, sendo que esta compareceu nesta delegacia de polícia e reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o autor da prática delitiva. Foi encontrado, ainda, o short que o autor usava no momento do furto., short este, também, reconhecido pela vítima. A vítima nesta delegacia ainda informou que antes do furto de seu celular avistou Edgar pulando o muro de uma residência nas proximidades de sua casa com diversas roupas. Foi utilizado algemas, haja vista receio de fuga, sendo que o autor teve sua prisão em flagrante delito ratificada pelo delegado responsável.".

Perante este Juízo, Agnaldo alegou que foram acionados porque o acusado havia invadido a residência da vítima enquanto ela dormia, adentrando o quarto dela, todavia, foi ele surpreendido pela vítima na prática do furto do celular que estava no quarto, tendo a vítima tentado sair no encalço, mas não foi possível, então ela comunicou o fato. Relatou que como já conheciam o acusado por outros furtos, saíram à procura dele, e na residência dele o pai dele franqueou a entrada, onde o localizaram e conduziram até a Delegacia de Polícia, vindo a ser reconhecido pela vítima como autor do delito. Disse que o objeto furtado não foi localizado naquele primeiro momento. Aduziu que o acusado tentou negar a autoria do furto, mas a vítima reconheceu inclusive vestes que ele usou durante o furto, que foram encontradas na residência dele.

A testemunha Lucinei Carlos Feitosa de Almeida, também policial militar que apurou a ocorrência, afirmou em solo policial o mesmo que seu colega Agnaldo.

Em Juízo, Lucinei relatou que a vítima flagrou o acusado dentro da residência, tendo o réu corrido com o celular, e ao amanhecer o dia a vítima foi até a Delegacia e informou que o autor do furto havia sido o réu, pois o reconheceu, sendo ele conhecido no local e autor de vários furtos, então foram até a residência do acusado, que a princípio negou o fato, mas havia roupas dele lá que a vítima reconheceu, dizendo "era ele, ele estava com essas roupas aqui"; e embora o réu tenha negado a princípio, depois ele acabou confirmando que entrou na casa.

Por fim, o réu, em seu interrogatório judicial, confessou o furto, dizendo que estava em sua casa ingerindo bebida alcoólica e usando droga, por volta das 21h00, quando a droga acabou, então estava descendo à casa de sua irmã - que é perto da residência da vítima - para pedir dinheiro emprestado, e passando pela calçada viu que a porta da casa da vítima estava aberta, o celular estava em cima do rack, então entrou, pegou o celular e estava saindo quietinho, mas a vítima foi atrás e pediu o celular. Segundo o acusado, os fatos não ocorreram de madrugada e a vítima não estava dormindo. Contou que vendeu o celular por R\$ 100,00 para a pessoa de "Neguinho", ia usar o dinheiro para pagar uma dívida de 70 reais e com o restante iria comprar drogas.

Do conjunto probatório não restam dúvidas de que, de fato, o acusado subtraiu um telefone celular de Helio Aparecido Sobral, na residência deste, enquanto a vítima dormia, ou seja, durante o repouso noturno.

Embora o acusado negue que o furto tenha ocorrido na madrugada, sua versão está isolada nos autos, uma vez que tanto a vítima quanto os policiais informaram a ocorrência do crime na madrugada, enquanto a vítima dormia. É o que se constata, também, do boletim de ocorrência de fls. 10/12.

No tocante à tipicidade, verifica-se a adequação dos fatos à norma penal incriminadora, estando preenchidos os elementos caracterizadores do tipo descrito no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

É inconteste que o furto ocorreu durante a madrugada, devendo, conseqüentemente, incidir a causa de aumento referente ao repouso noturno.

Isso porque, por volta da 01h10min da manhã, a vigilância do local estava consideravelmente reduzida, inclusive a vítima estava dormindo, o que facilitou a prática do furto, uma vez que a res estava mais vulnerável à subtração.

Por outro lado, não prospera a pretensão da defesa em ver aplicado o princípio da insignificância.

Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e tampouco em ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, inclusive com condenação pela prática de crime contra o patrimônio, conforme se verifica da folha de antecedentes (fls. 63/71) e certidão de fls. 72/74.

Nesse contexto, a conduta do acusado é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso dos autos, a instância ordinária concluiu que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, portador de maus antecedentes, inclusive com registros da prática de crimes contra o patrimônio. 3. Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1398264/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 05/04/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA.

INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCENTE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. As instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, portador de maus antecedentes, inclusive com condenações pela prática de crimes contra o patrimônio. 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (STJ - AgRg no HC: 647450 SP 2021/0053691-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Com efeito, tratando-se de crime de furto praticado por agente reincidente em crime contra o patrimônio, independentemente do valor em espécie da res furtiva, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

O acusado era imputável na data dos fatos, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu cometeu o crime de furto julgado neste processo, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código

Penal.

No que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a reprovação social da conduta, não há motivos para exasperação da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o réu registra as seguintes condenações, de acordo com a certidão de antecedentes de fls. 63/71 e 72/74: a) autos nº 0001500-43.2013.8.26.0456, pelo delito de furto simples, cuja sentença transitou em julgado em 29/06/2015; b) autos nº 0001598-91.2014.8.26.0456, pelo crime de roubo, com trânsito em julgado em 08/10/2014; c) autos nº 0004223-98.2014.8.26.0456, pelo delito de tráfico de drogas, tendo a sentença transitado em julgado em 02/02/2019. Assim sendo, valho-me da condenação decorrente dos autos nº 0001500-43.2013.8.26.0456 para majorar a pena em virtude dos maus antecedentes. Os motivos do crime também ensejam aumento da pena, tendo em vista que o réu praticou o furto e vendeu o aparelho celular furtado para comprar drogas. As consequências do delito não justificam acréscimo. As circunstâncias em que o crime ocorreu são normais. A conduta social, compreendida como a interação do agente em sua vida cotidiana e sua atuação dentro da sociedade, não enseja valoração. Não há dados para aferir-se a personalidade do agente. Por fim, a vítima não contribuiu para a prática do delito. Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), relativamente às condenações oriundas dos autos nº 0001598-91.2014.8.26.0456 e nº 0004223-98.2014.8.26.0456. Considerando tratar-se de multirreincidência, deixo de aplicar a compensação entre elas, devendo prevalecer a agravante. Assim, aumento a pena-base em 1/6, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por fim, na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, porém, deve ser aplicada a causa de aumento referente ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do CPP), de modo que aumento a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, por não haver nos autos informações sobre a situação econômica da ré (art. 49, § 1º, do CP).

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

A despeito da quantidade de pena aplicada, o réu é reincidente e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, de maneira que fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena. (art. 33, caput, do Código Penal).

Devido à reincidência do agente, é irrelevante o tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial (art. 387, § 2º, do CPP).

Havendo reincidência, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, inciso II e § 3º, do CP) e não tem cabimento a suspensão condicional da pena (art. 77, inciso I, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu EDGAR DA SILVA FIRMINO, RG nº 45.653.255-9 SSP/SP, nascido em 07/11/1994, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Edinalva Maria da Silva e Marcos Firmino, pela prática do crime previsto artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do mínimo legal vigente na data dos fatos.

Considerando que o réu respondeu ao processo todo preso e que foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, bem como em virtude da habitualidade delitiva demonstrada, mantenho a prisão preventiva outrora decretada, denegando-lhe

o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP).

Não houve pedido formulado pela acusação de reparação de danos sofridos pela vítima, de modo que a fixação ex officio de valor mínimo indenizatório prejudicaria o exercício da ampla defesa por parte do réu, já que não teria a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, de modo a indicarem valor diverso ou mesmo apontar que inexistiu prejuízo a ser reparado (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 742). Ademais, não houve comprovação de qualquer prejuízo que a vítima possa ter sofrido. Assim, deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos.

Condeno o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja exigibilidade resta suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código Penal.

Notifique-se a vítima sobre o teor da presente sentença condenatória, nos termos do artigo 201, §2º do CPP.

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo, conforme tabela do Convênio OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado: a) expeçam-se mandado de prisão em regime fechado e guia de recolhimento; b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de cópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; c) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; d) expeça-se certidão de sentença para execução da pena de multa e abra-se vista ao Ministério Público; e, a seguir, e) archive-se o processo, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação".

Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, §6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Pirapozinho, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA